

警察官職務執行法上の職務質問に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例に照らして正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。

- ア. 警察官が、駐在所で職務質問中に突然逃げ出した相手方の後を、約130メートル追いかけ、背後からその腕に手をかけることは、職務質問を行うため相手方を停止させる行為として許される場合がある。
- イ. 警察官が、相手方の運転車両の窓から手を差し入れ、エンジンキーを回転してスイッチを切るとは、職務質問を行うため相手方を停止させる行為として許される場合がある。
- ウ. 警察官が、相手方の運転車両の窓から手を差し入れ、エンジンキーを引き抜いて取り上げることは、職務質問を行うため相手方を停止させる行為として許される場合がある。
- エ. 警察官が、ホテル客室（ホテル内の通路に面して外ドアがあり、これを開けると内玄関に入ることができ、そこにある内ドアを開けると客室に入る構造）の無施錠の外ドアを開けて内玄関に立ち入り、内ドア越しに客室内に向かって声をかけたところ、相手方が、内ドアを開けたが、警察官の姿を見て慌ててそれを閉めたのに対して、警察官が、内ドアを押し開け、内玄関と客室の境の敷居上辺りに足を踏み入れ、内ドアが閉められるのを防止することは、職務質問に付随する行為として許される場合がある。
- オ. 警察官が、相手方の承諾を得ることなく、携行中の所持品であるバッグの施錠されていないチャックを開披し内部を一べつすることは、職務質問に付随する行為として許される場合がある。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

№4	職務質問	正答率
予備R3-14	正解 6	51%

ア 正しい

最決昭 29.7.15 は、本件と同様の事案につき、「この程度の実力行為に出ることは真にやむを得ないことであって正当な職務執行の手段方法である」とした原判決の判示を正当とした。

イ 正しい

最決昭 53.9.22 は、「B巡査が窓から手を差し入れ、エンジンキーを回転してスイッチを切った行為は、警察官職務執行法2条1項の規定に基づく職務質問を行うため停止させる方法として必要かつ相当な行為である」としている。

ウ 正しい

最決平 6.9.16 (百選2事件) は、「被告人運転車両のエンジンキーを取り上げた行為は、警察官職務執行法2条1項に基づく職務質問を行うため停止させる方法として必要かつ相当な行為である」としている。

エ 正しい

最決平 15.5.26 (百選3事件) は、「ホテル客室の性格に照らし、宿泊客の意思に反して同室の内部に立ち入ることは、原則として許されない」としつつも、「しかしながら、……被告人は、チェックアウトの予定時刻を過ぎてても一向にチェックアウトをせず、ホテル側から問い合わせを受けても言を左右にして長時間を経過し、その間不可解な言動をしたことから、……警察官が臨場してホテルの責任者から被告人を退去させてほしい旨の要請を受ける事態に至っており、被告人は、もはや通常の宿泊客とはみられない状況になっていた」のであり、その後、警察官は、職務質問を実施するに当たり、客室入口において外ドアをたたいて声をかけたが、返事がなかったことから、無施錠の外ドアを開けて内玄関に入り、室内に向かって料金支払を督促する来意を告げるも、被告人は不審な行動に出た。このような状況の推移に照らせば、警察官らが被告人に対し、「無銭宿泊や薬物使用の疑いを深めるのは、無理からぬところであって、質問を継続し得る状況を確認するため、内ドアを押し開け、内玄関と客室の境の敷居上辺りに足を踏み入れ、内ドアが閉められるのを防止したことは、警察官職務執行法2条1項に基づく職務質問に付随するものとして、適法な措置であ」としている。

オ 正しい

最判昭 53.6.20 (百選4事件) は、「職務質問ないし所持品検査は、犯罪の予防、鎮圧等を目的とする行政警察上の作用であって、……所持人の承諾のない限り所持品検査は一切許容されないと解するのは相当でなく、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査においても許容される場合がある」とし、「所持品検査の必要性、緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度においてのみ、許容される」とする。そして、当該事案において、「所持品であるバッグの施錠されていないチャックを開披し内部を一べつしたにすぎないものであるから、これによる法益の侵害はさほど大きいものではなく、……相当と認めうる行為であるから、……警職法2条1項の職務質問に附随する行為として許容される」としている。

以上により、正しい記述はア、イ、ウ、エ、オの5個であり、したがって、正解は肢6となる。